



Nr. 582 Ministerbesprechung vom 2. Dezember 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 328–333

Anwesend: Brüning, Dietrich, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Pünder, Meissner, Weismann, Zweigert, Schäffer, Trendelenburg, Geib, Gutbrod, Heukamp; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Zarden, Weigert; MinR Wölz, Schäfer, Jonas, Kritzingen, Quasowski, Moritz, Düring; ORegR Durst, Meyer; LandgerichtsR Blechschmidt; Referent Pohl; Assessor v. Dohnanyj; PrMinDir. Schalfjew; Protokoll: MinR Feßler, Vogels.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Indiskretionen.
2. [Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der nächsten Ernte außerhalb des Osthilfegebiets]
3. [Entwurf einer Verordnung zur Überwachung von Preisen und Beseitigung von Preisausschreitungen und Entwurf einer Verordnung über die Pflichten und Befugnisse des Reichskommissars]
4. Wohnungswirtschaft.
5. Außerhalb der Tagesordnung: Beleidigungssache Mossakowski [...]

1. Indiskretionen.

Der Reichskanzler erklärte zunächst, daß ein Schreiben des Reichsarbeitsministeriums vom 26. November in der Frankfurter Zeitung fast wörtlich abgedruckt worden sei. Er werde ein Verfahren eröffnen zur Feststellung der Zusammenhänge mit dieser Indiskretion ¹.

Der politisch-gewerkschaftliche Zeitungsdienst habe in seiner Nummer vom 1. Dezember genauere Mitteilungen über die Vorlagen gemacht, die teilweise dem Kabinett noch nicht zugegangen seien ².

¹ Die Frankfurter Zeitung hatte unter der Schlagzeile „Wie kann man die Mieten senken? Vorschläge des Reichsarbeitsministers zur Notverordnung“ in der Ausgabe Nr. 895 vom 2.12.31 das Schreiben des RArbM vom 26.11.31 veröffentlicht (vgl. auch Dok. Nr. 594, Anm. 1). Der RArbM hatte am gleichen Tag dem RK schriftlich mitgeteilt, daß nach seinen Ermittlungen die Frankfurter Zeitung die Information nicht aus dem RArbMin. erhalten habe (R 43 I/1971, Bl. 166, Artikel der Frankfurter Zeitung, a.a.O., Bl. 167).

² Das Informationsblatt des Politisch-Gewerkschaftlichen Zeitungsdienstes des DHV Nr. 279 vom 1.12.31 über den voraussichtlichen Inhalt der neuen NotVo. befindet sich in R 43 I/1971, Bl. 173–174.
MinDir.Zechlin war am 2.12.31 von StSPünder beauftragt worden, die Quelle der Indiskretion zu ermitteln. Die Redakteure der Frankfurter Zeitung gaben jedoch ihren Informanten nicht preis (Auszeichnung Zechlins vom 3.12.31, R 43 I/1971, Bl. 168–169). Vgl. auch Dok. Nr. 583.

2. [Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der nächsten Ernte außerhalb des Osthilfegebiets]

Der Entwurf einer Verordnung zur Sicherung der nächsten Ernte außerhalb des Osthilfegebiets wurde von *Ministerialrat Dr. Quassowski* erläutert ³. die Ermächtigung des ersten Entwurfs an die Reichsregierung, auch im Westen Landstellen zu errichten und das Betriebssicherungs- und Akkordverfahren durchzuführen, sei gestrichen ⁴. Die Entscheidung des Gerichts über die Zwangsverwaltungsolle im Benehmen mit der zuständigen Verwaltungsbehörde getroffen werden.

Der *Reichswirtschaftsminister* fürchtete eine erhebliche Verschlechterung der Kreditlage der Landwirtschaft durch Teilmoratorien. Er hielt es für möglich, die vorzugsweise Verwendung von Düngemitteln, Saatgut und Futtermitteln auch außerhalb der Zwangsvollstreckung sicherzustellen. Nach Mitteilungen, die ihm zugegangen seien, wäre nur ein verschwindender Teil der erststelligen Beleihungen im Westen notleidend.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trat für die Vorlage ein. Er hielt es nicht für möglich, ohne eine geordnete Verwaltung die Verwendung der vorhandenen Mittel für die Fortsetzung der Betriebe sicher zu stellen. Insbesondere einzelne Betriebsmittel könnten ohne sie nicht vorzugsweise behandelt werden.

Der *Reichsminister der Finanzen* widerriet der Ausdehnung der Bestimmungen über die Sicherung der Ernte auf das westelbische Gebiet. Die starke Parzellierung des Besitzes lasse die sinnvolle Durchführung der Maßnahmen nicht zu. Er hielt eine Besserung der Landwirtschaft im Westen allein durch entsprechende Lösung des Zinsproblems für möglich. Im übrigen müßte gegebenenfalls der Entwurf wesentlich vereinfacht und verkürzt werden. Darüber sollen Chefbesprechungen der zuständigen Ressorts stattfinden. Im übrigen wurde die Entscheidung bis zur Lösung des Zinsproblems zurückgestellt ⁵.

3. [Entwurf einer Verordnung zur Überwachung von Preisen und Beseitigung von Preisausschreitungen und Entwurf einer Verordnung über die Pflichten und Befugnisse des Reichskommissars]

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erläuterte dann den beiliegenden Entwurf einer Verordnung zur Überwachung von Preisen und Beseitigung von Preisausschreitungen sowie den Entwurf einer Verordnung über die Pflichten und Befugnisse des Reichskommissars für

³ Im November 1931 hatten sich verschiedene agrarische Interessenorganisationen mit Klagen über die Notlage der Landwirtschaft an die Rkei gewandt: Landwirtschaftskammer Niederschlesien vom 3.11.31 (R 43 I/2549, Bl. 146–149), Westfälischer Bauernbund vom 9.11.31 (a.a.O., Bl. 158–159), MdR und MdBayr.LTSchlittenbauer vom 12.11.31 (a.a.O., Bl. 180–185), Landlieferungsverband Niederschlesien vom 10.11.31 (a.a.O., Bl. 195–197), MdBayr.LTStapfer vom 12.11.31 (a.a.O., Bl. 212–213), Generalsekretär des Landwirtschaftl. Hauptverbandes Württemberg und Hohenzollern Hans Hummel vom 17.11.31 (a.a.O., Bl. 231–236), Bayrisches Bauernblatt vom 24.11.31 (a.a.O., Bl. 262–263). Allein die Pr. Zentralgenossenschaftskasse wandte sich mit Schreiben vom 2.12.31 gegen die Ausdehnung der Osthilfe auf andere notleidende landwirtschaftliche Gebiete (a.a.O., Bl. 306–311). Zum ersten Entw. siehe Dok. Nr. 555, Anm. 5.

⁴ Bei einer Chefbesprechung unter Vorsitz des REM am 30.11.31 hatte die Mehrheit der Teilnehmer die Ausdehnung der Osthilfebestimmungen auf ganz Dtld., insbesondere die Einrichtung von Landstellen, abgelehnt. Die Zwangsverwaltungen sollten nicht, wie es der Entw. des REM vorgesehen hatte, durch die Verwaltungsbehörden, sondern durch die Gerichte erfolgen. Trotz des vorgelegten Materials „über Niederbrüche landwirtschaftlicher Betriebe im Westgebiet“, das steigende Zwangsversteigerungszahlen landwirtschaftlicher Betriebe außerhalb des Osthilfegebiets dokumentierte (R 43 I/2549, Bl. 277–278), äußerte der RbkPräs. „sehr schwerwiegende grundsätzliche Bedenken gegen die ganze Vorlage. Er fürchtete von ihr den Wegfall weiterer Kreditmöglichkeiten für die gesamte Landwirtschaft, auch wenn die Bestimmungen wesentlich hinter denen für den Osten zurückstünden. Dort hätten sich bereits auf dem Kreditgebiete recht schlimme Folgen der neuen Verordnung gezeigt . . . Der Reichsminister der Justiz verwies auf das Drängen auch des Hausbesitzes auf Aufschub von Zwangsmaßnahmen gegen diese und Bestimmung einer Mindesthöhe des Angebots bei Zwangsversteigerungen. Nach ihm schreitet der Moratoriumsgedanke als Folge der großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten fort. Er dürfe aber grundsätzlich nur von Fall zu Fall Geltung finden“ (Vermerk von MinRFeßler vom 30.11.31 in R 43 I/2549, Bl. 275–276 mit Material über Niederbrüche landwirtschaftlicher Betriebe im Westgebiet, Bl. 277–278). Der REM hatte mit Zustimmung des RJM am 1.12.31 einen abgeänderten NotVoEntw. vorgelegt (R 43 I/2549, Bl. 279–287).

⁵ Vgl. zur Fortsetzung der Kabinettsitzung Dok. Nr. 631, P. 2.

Preisüberwachung und Beseitigung von Preisausschreitungen (Anlagen 1 und 2) ⁶. nach kurzer Aussprache, in der der *Reichswirtschaftsminister* für eine Beschränkung der Aufgaben des Reichskommissars eintrat und der *Reichsminister der Justiz* erklärte, daß die Bestimmungen über die Schließung von Läden rechtlichen Bedenken nicht unterliegen, stimmte das Kabinett den Entwürfen zu. Redaktionelle Änderungen im Text wurden vorbehalten ⁷.

4. Wohnungswirtschaft.

Hauszinssteuer ⁸. Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den anliegenden Entwurf zu dem Kapitel Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken. Den wesentlichen Inhalt seiner Ausführungen faßte er wie folgt zusammen: Die Hauszinssteuer soll bis zum Jahre 1939 abgebaut werden, so daß sie vom 1. April 1940 ab nicht mehr erhoben wird. Bis zum Ablauf des Rechnungsjahres 1939 soll die Steuer mit dem 3½fachen Jahresbetrag ablösbar sein. Eine Ersatzsteuer, die nach dem Fortfall der Hauszinssteuer an deren Stelle treten könnte, soll nicht vorgesehen werden. Erleichterungen in der Hauszinssteuer im Zusammenhang mit Reparaturen sollen nicht gewährt werden. Rückflüsse aus der Hauszinssteuer sollen, wie bisher, verwendet werden. Den Ländern gegenüber sollen keinerlei Bindungen mehr auferlegt werden über die Art der Verwendung der Hauszinssteuer. Eine Mietsenkung, die auf eine Senkung der Hauszinssteuer aufgebaut ist, soll nicht vorgeschlagen werden ⁹.

Anschließend machte der *Reichsarbeitsminister* längere Ausführungen zur Sache unter Bezugnahme auf sein den Herren Reichsministern zugegangenes Schreiben vom 27. XI. 1931 [...] ¹⁰. Er hielt es insbesondere für bedenklich, daß die Reichsregierung nach dem Vorschlag des Reichsministers der Finanzen davon absehen will, in Zukunft den Ländern überhaupt noch vorzuschreiben, daß gewisse Teile der Hauszinssteuer für Neubauzwecke verwendet werden müßten. Er vertrat den Standpunkt, daß in den nächsten Jahren ein unbedingt zu befriedigender Mangel an Kleinstwohnungen in die Erscheinung treten werde. Wenn das Reich den Ländern aber die Hauszinssteuermittel völlig freigebe, werde das Reich keine Möglichkeit haben, auf die Länder im Sinne der Befriedigung des Wohnungsbedarfs einzuwirken.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß man in Zukunft den Wohnungsbau anders betreiben müsse, wie dies bisher geschehen sei. Er sei von jeher gegen die verstärkte Bautätigkeit in den Städten gewesen. An die Stelle des behördlich geförderten Wohnungsbaus in den Städten müsse in Zukunft die Randbildung gefördert werden, ähnlich wie dies zur Zeit vom Reichskommissar für die großstädt-

⁶ Der Entw. des REM (vgl. Dok. Nr. 571, P. 2) zur Überwachung von Preisen sah die Berufung eines RKom. für Überwachung von Preisen vor. Der RPreisKom. unterstand dem RK und sollte die Entwicklung der Preisspanne für lebenswichtige Gegenstände überwachen und bei überhöhten Preisen für ihre Senkung sorgen. Der VoEntw. über die Pflichten und Befugnisse des RPreisKom. legte die Rechte und Pflichten des neuen RKom. fest (R 43 I/1453, Bl. 334–339).

⁷ Der Entw. zur Überwachung von Preisen fand mit einigen redaktionellen Änderungen unter dem Titel „Schutz gegen Überteuerung“ Aufnahme in die 4. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen und zum Schutze des inneren Friedens, vom 8.12.31, Erster Teil, Kap. II (RGL. 1931 I, S. 699, hier S. 702). Die Vo. über die Befugnisse des RKom. für Preisüberwachung vom 8.12.31 ist veröffentlicht in RGL. I, S. 747).

⁸ Die Hauszinssteuer war bereits durch die 2. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5.6.31 (RGL. I, S. 279, hier S. 309) und die 3. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 6.10.31 (RGL. I, S. 537, hier S. 551) gesenkt worden.

⁹ Der Entw., der auf den Wunsch der RK (Dok. Nr. 544) zurückgeht, befindet sich in R 43 I/1453, Bl. 340–341.

¹⁰ In diesem Schreiben hatte der RArbM die Höhe des Ablösungsbetrages als zu gering bezeichnet und kritisiert, daß das Aufkommen aus der Ablösung der Steuer nur zur Abdeckung der Schulden von Ländern und Gemeinden, nicht jedoch zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet werden sollte. Der RArbM hatte in seinem Schreiben weiter darauf hingewiesen, daß im Vorgriff auf die Eingänge der Hauszinssteuer im Jahre 1932 bereits ein Betrag von mindestens 100 Mio. RM benötigt werde, der anders nicht abgedeckt werden könne. Schließlich hatte er die Verwendung der Ablösung für den geplanten Wegfall der Gebäudeentlastungssteuer gefordert (R 43 I/2352, Bl. 68–71).

Der Präsident des Hamburger Senats Roß hatte den RK mit Schreiben vom 25.11.31 auf die hohen Einnahmeverluste aufmerksam gemacht, die aus dem Wegfall der Hauszinssteuer der Hansestadt Hamburg entstehen würden und als Kompensation eine Erhöhung des Hamburger Anteils an der Umsatzsteuer verlangt (R 43 I/2352, Bl. 76).

tische Kleinsiedlung betrieben werde¹¹. Er sei bereit, an der Aufstellung eines Planes mitzuwirken, der auch für die kommenden Jahre die Errichtung von 100 000 solcher Kleinwohnungen sicherstelle. Nach seiner Meinung habe es gar keinen Zweck, den Ländern irgendwelche Vorschriften hinsichtlich der Weiterförderung des Wohnungsbaus zu machen, da die Länder sich an derartige Bestimmungen doch nicht halten würden.

Der *Reichskanzler* stellte die Frage, ob bei dem Entwurf des Reichsministers der Finanzen auch vorgesehen sei, daß genügend Mittel für die Zwecke der Umschuldung verfügbar blieben.

Ministerialdirektor Dr. Zarden erwiderte, daß beabsichtigt sei, die Umschuldungsbestimmungen nach der Richtung abzuändern, daß für Umschuldungszwecke ein fester Fonds gebildet werde. Wenn also ein Steuerschuldner die Hauszinssteuer mit dem 3½fachen Betrage ablöse, werde aus der Ablösungssumme soviel an den Fonds abgeführt werden, daß dieser für die Umschuldungszwecke ausreiche.

Der *Reichswirtschaftsminister* empfahl, zu prüfen, ob man durch Aufstellung eines Überbrückungsplanes nicht die Möglichkeit schaffen könne, die Mieten zu senken.

Der *Reichsminister der Finanzen* erwiderte, daß man im ersten Jahr unmöglich mehr als 20% senken könne. Eine Mietsenkung sei nur im Zusammenhang mit der Lösung des Zinsproblems möglich.

Da eine restlose Übereinstimmung der Meinungen des Reichsministers der Finanzen und des Reichsarbeitsministers noch nicht möglich erschien, erklärte sich der Reichsminister der Finanzen bereit, am kommenden Tage mit den Finanzministern der Länder, die er zu einer Sitzung für den kommenden Tag in das Reichsfinanzministerium geladen habe, nochmals die Frage der zukünftigen Verwendung der Hauszinssteuermittel zu erörtern. Dabei soll insbesondere festgestellt werden, inwieweit die Länder bereit sind, in Zukunft Hauszinssteuermittel für Bauzwecke vorzubehalten. Die abschließende Beschlußfassung in der Sache soll sodann in einer späteren Kabinettsitzung stattfinden¹².

Auflockerung der Wohnungszwangswirtschaft.

Der *Reichsarbeitsminister* legte den den Reichsministern mit Schreiben vom 1. Dezember 1931 [...] zugegangenen Entwurf über Abbau und Beendigung der Wohnungszwangswirtschaft vor¹³. Er erklärte, daß der Entwurf mit dem vom Reichskabinett bei Gelegenheit der Beratung der Dritten Notverordnung des Reichspräsidenten vom 6. Oktober 1931 bereits verabschiedeten Entwurf wörtlich übereinstimme¹⁴. Damals habe er den Entwurf wie erinnerlich, zurückgezogen, um ihn dem jetzt zur Erörterung stehenden Wirtschaftsprogramm vorzubehalten.

Das *Reichskabinett* erklärte sich mit dem Entwurf erneut einverstanden¹⁵. *Vorzeitige Kündigung langfristiger Mietverträge*.

Der *Reichsminister der Justiz* legte den anliegenden Entwurf über langfristige Mietverträge nebst Begründung vor und erläuterte ihn im einzelnen¹⁶. Eine kurze Aussprache spann sich über die Frage, ob die Besitzer von gewerblichen Läden in gleicher Weise behandelt werden sollen, wie die Mieter von Wohnungen. Es wurde darauf hingewiesen, daß es den Ladenbesitzern nicht so sehr darauf ankomme, ein vorzeitiges Kündigungsrecht zu erlangen, wie vielmehr darauf, den von ihnen innegehabten Laden zu behalten, jedoch zu einem niedrigeren Mietzins¹⁷.

¹¹ Vgl. Dok. Nr. 607, P. 3.

¹² Hierzu Dok. Nr. 589, Anm. 10.

¹³ Der Entw. über „Abbau und Beendigung der Wohnungszwangswirtschaft“ hob den Mieterschutz für teure Mietwohnungen, Neubauten und Geschäftsräume auf. Das Wohnungsmangelgesetz wurde für teure Mietwohnungen aufgehoben (R 43 I/2352, Bl. 86–90).

¹⁴ Vgl. Dok. Nr. 508.

¹⁵ Zum endgültigen Beschluß siehe Dok. Nr. 594, P. 1.

¹⁶ Der Entw. ermöglichte Mietern, die vor dem 1.1.31 Mietverträge abgeschlossen hatten, zum 1.4.32 den Vertrag mit dem Ziel der Mietsenkung zu kündigen (R 43 I/1453, Bl. 342–346).

¹⁷ Vgl. hierzu das Schreiben des MdR Artur Petzold an den RK vom 31.10.31 (R 43 I/2352, Bl. 3–4) und das Rundschreiben des RJM an die Landesjustizverwaltungen vom 14.11.31 (R 43 I/2352, Bl. 46–47).

Der Reichsminister der Justiz führte weiter aus, daß das von der Vertretung der Ladenbesitzer vorgeschlagene Güterverfahren praktisch kaum zum Ziele führen werde, da man Schlichtern nicht die Befugnis übertragen könne, die Mieten zwangsweise herabzusetzen¹⁸.

Als Ergebnis der Aussprache stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts zu den Vorschlägen des Reichsministers der Justiz fest, durch die das Mietverhältnis sowohl für Wohnungsmieter wie auch für Ladenmieter gleichmäßig behandelt wird¹⁹.

5. Außerhalb der Tagesordnung: Beleidigungssache Mossakowski²⁰ [...]

¹⁸ MdR Petzold hatte in seinem Schreiben an den RK auf die Bemühungen der Hauptgemeinschaft des dt. Einzelhandels hingewiesen, „durch Einrichtungen von Einigungsstellen zu versuchen, auf gütlichem Wege die Vermieter zur Senkung der Mietpreise zu veranlassen, sind beim Reichswirtschaftsministerium freundlich aufgenommen worden, dagegen steht das Reichsjustizministerium dem Gedanken ablehnend gegenüber mit der Begründung, unter Bezugnahme auf die sogenannte Vertragstreue“ (R 43 I/2352, Bl. 3–4).

¹⁹ Zweiter Teil, Kapitel III der NotVo. vom 8.12.31 (RGBL. I, S. 699, hier S. 708).

²⁰ Der Fall stammt aus der Regierungszeit der Großen Koalition: diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 417, P. 5 a.

Zitierhinweis

Nr. 582 Ministerbesprechung vom 2. Dezember 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2038–2042 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D582>